

^[א] ור"ה ד. זבחים לב: וע"ש תוס' ד"ה אמר ליה וכו' פ"י נטון. ^[ב] ויזמה מג. ^[ג] בשאלמות פרשת שופטים כ"י קהל אמת רב הוה. ^[ד] ולעיל קל"ה. ^[ה] ווע"י מ"ש הרא"ש בכורות פ' י"ט בכור כ"י ב' פי' נטון וגם ג"י דרב אחא משנחא ע"ש וע"י כ' בתין דב"י רש"י ד"ה והלכתא וכו' עד סופו. ^[ו] בכורות ד. מז. ^[ז] ומוקפתא רפיט"ן לעיל ע"ט. ^[ח] רש"ל גרס מן הכ"י ומה שסעיד כאן בשם הרשב"י לויט מכוון אלף כ' היא ג"י רש"ל מן העו ומן הרחל חייב במתנות בכ"י פטור מן המתנות כ"ל ור"כ הרשב"י לעיל ע"ט ע"כ ד"ל בכ"י פטור וע"י הגליין לעיל ע"ט ע"כ השמיט המדפיס ג"י הרשב"י ומדפיס י"א מן המ"ש וכו' ע"ש שגגה היא. ^[ט] ולעיל פ. ^[י] קדושין ג. בכורים פ"ב מ"ח. ^[י"א] ו בכורים פ"ב מ"ח. ^[י"ב] ו למקמן ק"ל. ^[י"ג] ולעיל קל"ה. ^[י"ד] ודוק! כהנן האומרי לשראל הכי הוא דפטור משא"כ בשראל ע"י רש"י לקמן קל"ה ד"ה חור וכו' ע"ש חור דקמ"ל המתי' דהכל. ^[י"ה] ב"ק קטו. לקמן קל"ה. ולעיל קל"ה. ^[י"ו] ודברים יח. ^[י"ז] וישמעאל יג. ^[י"ח] ודברים יח. ק' ^[י"ט] להל'.

תורה אור השלם

1. וְהָיָה מִשְׁפָּט הַבְּחִינִים מֵאֵת הָעָם מֵאֵת זְבוּחַ הַזֶּבֶחַ אִם שׁוֹר אִם שֶׁהָיָה לְבָדֵן הַזֶּרֶע וְהַלְוִיִּים וְהַקְּהָל:
דברים יח ג

גליון הש"ס

גמ' אהרן ובניו בתבוי' ע"י סוטה דף ג' ע"ב תוס' מו"ר ד"ה כהן:

הגהות הב"ח

^(א) גמ' ולחיים והקרב כבהמה ור' אליעזר פוטר: ^(ב) שם נחמה אחד שוחט את כולו אין פוטרין לו אלא אחד: ^(ג) רש"י ד"ה לחלק וכו' ששוחט שור ושה קמ"ל:

מטונך. הגעתיך. מש"ה אמרין

ובניו כתובין בפרשה וויקרא ו וואת מורת המנחה הקרב אותה בני אהרן וגו' וכיון דכתיב בזהדיא בני אהרן למעוטי צנות אהרן אבל מתנות לא כתיב בזה אלל כהן גרידאש ומשמע כהן ואפילו כהנת: **ספוס מן**

המפורש. כהן סתם דכתיב גבי

מתנות ממפורש מבני אהרן דכתיב גבי מנחה דמה להלן כהן ולא כהנת דאהרן ובניו כתובין אף הכה כהן ולא כהנת: **דבי ר' אליעזר בן יעקב סנא.** בעלמא כהן ולא כהנה אבל כהן דכתיב גבי מתנות אפילו כהנת במשמע מאי טעמא הוי מיעוט כו' דברישיה דקרא כתיב וזה יהיה משפט ההכנים דמשמע כהנים ולא כהנות וכתיב בסיפיה דקרא ונתן לכהן הזרוע וגו' דמשמע נמי כהן למעוטי כהנת ואין מיעוט אחר מיעוט כו': **רב כהנא.** ישראל הוה ואשתו כהנת: **אביל. מתנתא:** **בשניל אשמו.** שהיתה כהנת דס"ל כהן ואפי' כהנת:

הלכתא כוסיה דרב חסדא. דאמר לעיל (דף קז:) המזיק מתנות או שאכלן פטור מלשלם: **והלכתא כרב אדא בר אבהו.** דפטור נמי צנה של ליה מפדיון הבן כבנו של לוי דמתן כהנים ולוים פטורים בפ"ק דבכורות (דף ג:) ואשמעינן רב אדא דלויא כליז אליבא דמר בריה דרב יוסף דמוקי לה לדרב אדא בר אבהו בפ' יט בכור לנחלה

(שם דף מז.) אפי' אישגרא מישראל דבפטור רחם תלך רחמנאש והרי רחם שילא ממנו לאו דחיוצא הוא ולאפוקי מדרב פפא דמוקים לה דליעצרה מעובד כוכבים אבל איעצרה מישראל בתר אב אזולין ליה וחיוב: **מן הפייש ומן הכזיה פטור מן המסנות.** דשה כתיב^(ג) ולא כזי: **מכדי קי"ג.** בלוחו ואת צנו (לעיל דף פ.) דלענין כסוי הדם ומתנות לא משכחת לה פלוגמייחו דר' אליעזר ורבנן אלל כזזי כו' ר' אליעזר סבר שם ולא מקלף שם: **בגלגא ר' אליעזר דפטר.** כללואי הבא מן המ"ש ומן הכזיה סבירא ליה שם ולא מקלף שם: **איך פלגא לימא ליש.** ישראל לכהן אייתי כו': **מאי חייב נמי.** דקמחייבי רבנן: **חלבו אסור כחלב כהמה.** דאזלינן לחומרא ככולהו: **ואם אישא.** דקאמרת דמחייבי רבנן בחיי מתנות אמאי קמני הכה ואייב בזרוע לחיים וקצה דמשמע ככולהו חייב: ומהדר לאו דוקא קמני חייב בזרוע כו' אלל איידי דתנא רישא דדמו כולו טעון כסוי וחלבו אסור דלא מני למיתני חיי חיי דהא לא אפשר שחיי חלבו אסור וחיי מותר וה"נ דחיי דמו טעון כסוי וחיי דמו אינו טעון ומשום רישא תנא סופא ולא משום דוקא דה"ה דאינו חייב אלל בחיי מתנות: **שור.** הוה מני למימר: **לחלק.** דאי לא הוה כתיב אס הוה אמילא דאינו חייב במתנות עד שישחוט ^(א) שה קמ"ל אס שאס שוחט שור צפני עצמו חייב ליתן מתנות: **הוצת.** משמע אפילו וצח אחד: **הדין עם הטובה.** דינו של כהן לתבוע מן הטובה המתנות ואע"פ שאין הבהמה של טבח אלל משל

אחרים: **במתני' כזור.** של ישראל

כולן מתנות כהונה דכל אחד ואחד יכול לדחות את עצמו ולומר לכהן בכור שלי הוא וכן שני וכן שלישי: **ואם אחד שוחט אס כולו.** אין פוטרין אותם מאה בהמות מליטין מתנות לכהן אלל אחד הואיל שהוא שוחט את כולו אלל אחד יכול לפטור מן המתנות שאי אפשר שלא יהא הכזור אחד מהן ויכול לומר זה הוא ומן הכזור אין נותנים שאין קדושה חלה על קדושה: **לריך שירשום.** ע"ש פזר סימן שיצינו הרואים שאינו כולו של ישראל: **אם אמר.** כהן לישראל אני מוכר לך פרה זו חוץ מן המתנות שבה פטור ישראל מן המתנות: **ואם אמר.** ישראל לחצירו טבח מכור לי כו' כדפרשנא לעיל (דף קל"ה):

גמ' אמאי. פוטרים את כולן הא יכול לצא כהן עליו משני דדדין כלומר בשני כחות ולימא ליה אי בכור הוא כוליה ידידי הוא:

הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין

קלב.

דבי רבי ישמעאל תנא כהן ולא כהנת. נראה דלא ממעט אלל צנשאת לזר אלל לא נשאת כיון דלכלה בתרומה דחמירא כ"ש דיהבי ^(א) ליה מתנות ומיהו אפשר דלא יהצין לה לר' ישמעאל: **רב כהנא אבא בשביא אשתו.** זהו רב כהנא שגלה מבבל לא"י

דפרק הגזול בתרא (ב"ק דף קיז.) שלא היה כהן כדאמרין בסוף אלו עוברין (פסחים דף מט.) אמר רב כהנא אי לאו דנסיצת כהנתא לא גלאי ואחר יש שהיה כהן צפ"ק דקדושין (דף טז.) רב כהנא שקל סודרא צפדין הבן.

ווע"ע תוס' קדושין ט. ד"ה ר"כ ותוס' ב"ב קי. ד"ה ולא ובפסחים מט: ד"ה אמרן:

ה"ג. מאי נוהגין נמי דקמני בחיי מתנות: **חלבו אסור בחלב** בהמה ודמו מעון בסוי בחיה וחייב במתנות כבהמה. הא דלא קמני הני תרתי דשוה לזהמה ציזח משום דניחא ליה למיתני דס וחלבו צוה אחר זה שסמוכין ככל מקום: **ואם איתא חייב בחצי מתנות מבעי** צ"ה. צהיהא דלעיל ניחא ליה

טפי דלא מני בה חייב אלל נוהגין: **בזמן שמאה שוחטים כולן פטורים.** ע"כ כשכולן בעלי מומין איירי דאין שוחטין בכור אלא נפל צו מוס ומדנמערב ואין מכירין צו א"כ גם האחרים בעלי מומין הם: **וצריך דרשום.** סימן על הבשר גילין היו לרשום צשר

שפטור מן המתנות והיו מכירין רישומיהן וא"ת כיון דלית ליה לכהן אלל חיי צחי ליפטור וחיי ליחייב מידי דהוי אכזי בחצי על המיטה דמחייבי רצבן צחלי מתנות וי"ל דהתם כל שיות שצו מחייב והכא לא מחייב כל שיות שצו לכך פטרי לגמרי: **אמאי יבא עזיו משני צדדים.** צפ"צ דבכורות (דף יח:)

איכא פלוגתא גבי שמי רחלות אחת צכרה ואחת לא צכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכהן והשני יריעה עד שיקטלצו וחייב במתנות ור' יוסי פוטר והן סתמא כר"מ דצמוספתא (פ"צ דבכורות) מסיים בה דצרי ר"מ ומפרש צגמ' טעמא דר"מ משום דצא עליו כהן משני דרדין ואע"ג שכבר לקח אחד והשתא לא מציעא לר"מ דפרקי' הכא שפיר אלל אפילו רבי יוסי דפליג התם היינו משום דלא מני אמר אי בכור הוא כוליה ידידי הוא שכבר לקח אחד אלל הכא מודי משום דמני אמר אי בכור הוא כוליה ידידי הוא ומשני שמכור לישראל צמומו ואפי' לר"מ דמחייב התם משום דממה נפשך אית ליה מתנות גציה אלל הכא ספק גמור והמוציא מחצירו עליו הראיה:

כשהוא

מתני' ^(א) בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כולן פוטרים את כולן אחד שוחט את כולו ^(ב) פוטרים לו אחד ^(ג) השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהן צריך שירשום 'ואם אמר 'חוי מן המתנות פטור מן המתנות ^(ד) אמר מכור לי בני מעיה של פרה והיו בהן מתנות נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים לקחן הימנו במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים: **גמ'** ואמאי יבא עליו כהן משני צדדין ולימא ליה אי בכור הוא כוליה ידידי הוא ואי לאו בכור הוא הב לי מתנתאי אמר

את שנתערב במאה בהמות אחרות: **זומן שמאה.** צני אדם שוחטין את הבהמות פוטרים את כולן מתנות כהונה דכל אחד ואחד יכול לדחות את עצמו ולומר לכהן בכור שלי הוא וכן שני וכן שלישי: **ואם אחד שוחט אס כולו.** אין פוטרין אותם מאה בהמות מליטין מתנות לכהן אלל אחד הואיל שהוא שוחט את כולו אלל אחד יכול לפטור מן המתנות שאי אפשר שלא יהא הכזור אחד מהן ויכול לומר זה הוא ומן הכזור אין נותנים שאין קדושה חלה על קדושה: **לריך שירשום.** ע"ש פזר סימן שיצינו הרואים שאינו כולו של ישראל: **אם אמר.** כהן לישראל אני מוכר לך פרה זו חוץ מן המתנות שבה פטור ישראל מן המתנות: **ואם אמר.** ישראל לחצירו טבח מכור לי כו' כדפרשנא לעיל (דף קל"ה): **גמ' אמאי.** פוטרים את כולן הא יכול לצא כהן עליו משני דדדין כלומר בשני כחות ולימא ליה אי בכור הוא כוליה ידידי הוא:

אמר

עין משפט ור מוצה

בג א מיי פ"ט מהל' בכורים הל' כ סנה עשין קמב טוש"ע י"ד סי' סא סעף ח:
בד ב מיי פ"יא סס הל' י סנה עשין קמב טוש"ע י"ד סי' סא סעף יח:

בה ג מיי פ"ט סס הל' ה סנה עשין קמב טוש"ע י"ד סי' סא סעף יז:

בז ד מיי שם טוש"ע שם סעף יח:

בז ה מיי פ"א מהלכות מאכלות אסורות הל' יג סנה לאין קלה טוש"ע י"ד סי' סד סעף א:

בח ו מיי פ"ד מהלכות שחיטה הל' ד ופ"א מהל' מאכלות אסורות הל' יג סנה עשין סד טוש"ע י"ד סי' כח סעף ג:

בח ז מיי פ"ח מהל' מאכלות אסורות הל' ס סנה לאין קלט טוש"ע י"ד סי' סה סעף ו:

ל א מיי פ"ט מהלכות בכורים הל' ד סנה עשין קמב טוש"ע י"ד סי' סא סעף כ:

לא ז מיי סס הל' י טוש"ע שם סעף כה:

י [מיי] שם הלכה יא טוש"ע שם סעף כטן:

לב ב מיי סס הל' טו טוש"ע שם סעף לב:

מוסף רש"י

מטונך. ממשפך שנאת עליו להשיטו אל משיכן שמונה (ר"ה ד.) ממשפך שנאת להכבד עליו לכבד עליו (תבחים לב.). לריה. מת לוי (בכורות יח.) הדורע וההלחיים והקבה. אס שור אס שה כתיב בזה, ומשמע דאין טהגין במ"ס דעל"ה שם. כ"י. ספק מה ספק צמה, יש בו דרכים כ"י. דליין דמספקא לן חילוי ביה לחומרא (קדושין ג.) השוחט לבהן. להכי נקט השוחט לכהן, דעלה דעבזח רמ"א, דכתיב מאת וצחי הכזח (דעיר קלא). אמר. דעבזח מכור לי כ"י של פרה. זו, והיו בהן מתנות. הקיבה (דעיר קלא.). נותנן. טותן הלווקס קינה. לבהן. דממתא מן מתנות לא זצין ליה (ב"ק קסו.). ואינו מנכה לו. אין המוכר מנכה לו ללווקס, מן הדמים. שהיה היה יודע הלווקס שהמתנות שם חיה לא מכר לו הקיבה (דעיר שם). לקחן הימנו במשקל. הלווקס כן וכן וסקל לו הקיבה (דעיר שם) דהשתא ודאי זצין ליה (דקסון קלח.). נותנן. לקח זה. לבהן. שהרי הגזל אללו ואריך להשיב, ומנכה לו. הטבח מן הדמים על כרחו, שמכר דבר שאינו שלו (דעיר שם) משנחשטה זכו הכהנים צממטוניהן והדין על הטבח (דקסון שם).

שיטה מקובצת

^[א] מטונך אהרן. י"ב ע"י תוס' זבחים דף לב ע"ב בסופו: ^[ב] מ"ס שם ואפי' מקצת שור. י"ב ע"י תוס' לעיל דף פ"ח ע"א: